

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a empresa EMERDOG PLANO DE SAÚDE ANIMAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 08.909.664/0001-80, com sede na Avenida Itália nº 482, Conj. 501, Bairro São Pelegrino no Município de Caxias do Sul – RS, inscrita e homologada junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária portadora do CRMV RS-25732-PJ, mantenedora do plano de Assistência e terceirização de Serviços Médicos Veterinários, a seguir denominada simplesmente Contratante, de outro lado, nomeada Contratada:

Razão Social ou Nome:

CNPJ ou CPF:

CRMV:

E-mail:

Modelo de Atendimento:

Especialidade:

Contato para agendamento de consultas/exames:

Capítulo I – DO OBJETO

1.1 - A **Contratada** se compromete a prestar serviços aos animais encaminhados por Intermediação da Contratante, serviço este enquadrado como Procedimentos Médicos Veterinários, na forma e nas condições estipuladas neste contrato.

Capítulo II – DOS SERVIÇOS

2.1 - Considerando as qualificações expostas no presente instrumento, os serviços ora pactuados entre ambas as partes, intituladas **Contratada** e **Contratante**, se caracterizarão pelo detalhamento abaixo descrito:

a) Realização de atendimentos ou procedimentos médico-veterinários, sempre que houver necessidade concreta identificada com base em critérios técnicos e profissionais.

- b) Antes de proceder a qualquer atendimento aos clientes da **Contratante**, a **Contratada** deverá assegurar-se de que o procedimento em questão está habilitado e disponível para uso no sistema fornecido pela **Contratante**, conforme estabelecido no processo de credenciamento.
- c) O devido preenchimento em sistema, cedido pela parte **Contratante**, registrando no mesmo, os procedimentos que venham a ser efetuados assim como possíveis complicações ou solicitações que sejam subsequentes, permitindo assim, o pleno conhecimento por parte da **Contratante** e o direito de deferimento de prontuários gerados;
- d) Em caso de complicações nos procedimentos executados, deverá ser comprovado através de imagens e relatos clínicos, além da necessidade de anexo ao sistema dos devidos documentos;
- e) A **Contratante** dispõe para a **Contratada** o seu próprio sistema (sistema.emerdog.com.br), gerando um usuário para que se obtenha acesso dentro da plataforma, esta que terá os dados da **Contratada** protegidos e assegurados pela lei 13.709/2018 de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- f) Em caso de cancelamento com menos de uma hora de antecedência, ou na eventualidade de não comparecimento do cliente, será cobrada uma taxa correspondente a 50% do valor total dos serviços agendados. Este valor é calculado somando-se os custos individuais de cada serviço incluído no agendamento (por exemplo, a soma de uma consulta e mensuração). Tal medida visa compensar os custos operacionais e de planejamento inerentes ao agendamento e à reserva de tempo, que não podem ser eficientemente realocados em um prazo tão curto. A política de cancelamento será claramente comunicada ao cliente no momento do agendamento, exigindo sua concordância com estes termos.

Capítulo III – DOS ANIMAIS

3.1- São considerados beneficiários para efeito do serviço ora contratado, todos aqueles que estão regularmente inscritos por seus “titulares” (tutores), nos planos regulamentados pela **Contratante**.

Capítulo IV – DA IDENTIFICAÇÃO

4.1 - Para a efetivação da prestação dos serviços e procedimentos acordados, é imprescindível a realização de algumas etapas de verificação, descritas a seguir:

- a) Confirmação da identidade do tutor por meio da verificação do CPF fornecido, assegurando que o mesmo é de fato cliente da **Contratante**.
- b) Avaliação da disponibilidade do procedimento, incluindo a verificação de carências, limites previamente alcançados ou eventuais inadimplências junto ao departamento financeiro da **Contratante**.
- c) Análise da fotografia do animal para certificar-se de que o pet em questão é de fato o animal registrado e evitar possíveis fraudes por parte do representante do animal.

Capítulo V – DA REMUNERAÇÃO E REAJUSTE

5.1- Pelos serviços avençados neste instrumento, a **Contratante** pagará à **Contratada**, os valores de acordo com o documento “EMERDOG – Honorários Clínicos” podendo ser reajustada somente mediante negociação e firmação entre as partes, ou na hipótese de ser constatado desequilíbrio econômico-financeiro deste instrumento. A **Contratante** pagará a **Contratada** até o décimo quinto (15) dia útil de cada mês através de Depósito/Transferência Bancária/PIX em conta corrente nomeada pela **Contratada**.

5.2- Termos de pagamento em relação à Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e Recibos de Pagamento de Autônomos (RPA):

- a) Na hipótese de a **Contratada** possuir registro de pessoa jurídica, emitindo notas fiscais, a quitação ocorrerá posteriormente à recepção da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
- b) Em situações em que a **Contratada** exerce suas atividades de forma autônoma, identificada pelo seu número de CPF, o repasse mensal será efetuado mediante a celebração de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), sendo a quantia reduzida em 11%, correspondente aos encargos fiscais determinados pelas autoridades fiscalizadoras.

5.3- A **Contratada** tem ciência que na falta de algum requisito no preenchimento do sistema sobre o atendimento, este não será reconhecido e subsequentemente indeferido e sem remuneração se o mesmo não for justificado.

5.4- Caso a **Contratada** efetue o atendimento ao beneficiário que se encontra em atraso de mensalidade ou com carências pendentes de cumprimento, os procedimentos não serão reconhecidos pela **Contratante**, conclusos de que não será efetuada a remuneração.

5.5- Sobre as Diferenças/Coparticipação

5.5.1- Participação conjunta com outrem, caracterizando o valor que o beneficiário pagará de diferença em procedimentos específicos dentro do âmbito da medicina veterinária, sendo estes expostos pelo sistema no momento da conclusão do prontuário, devendo ser cobrado ao finalizar o atendimento diretamente do tutor.

5.5.2- Os valores de diferença/coparticipação serão expostos em sistema ao finalizar o prontuário nas instalações (sistema) fornecido pela **Contratante**.

5.5.3- Conforme o número de procedimentos efetuados, torna-se acumulativo e sem direito a desconto (para o tutor) sob o valor totalitário.

5.5.4- A assinatura deste documento, deixa claro que a **Contratada** está ciente dos valores mencionados em formato tabelado, acordado no documento “EMERDOG – Honorários Clínicos”, além de estar a par do sistema de diferenças/coparticipação estipulado pela **Contratante**.

Capítulo VI – Do uso e Direito de Imagem

6.1- Ao assinar este instrumento, a **Contratada** designa total direito de uso de imagem nas seguintes situações:

- a) Inserir as informações da **Contratada** na “Rede Credenciada” da **Contratante**;
- b) Uso de Nome e Logo da **Contratada** para divulgação nas plataformas digitais da **Contratante**.

6.2- Ao assinar este instrumento, a **Contratante** designa total direito de uso de imagem nas seguintes situações:

- a) Efetuar a divulgação de que a própria **Contratada** está presente na “Rede Credenciada” da **Contratante**;
- b) Uso de Nome e Logo da **Contratante** para divulgação nas plataformas digitais da **Contratada**.

Capítulo VII – DO PRAZO E DA RESCISÃO

7.1- O presente instrumento possui a validade inicial de 6 (seis) meses, dado início na data de sua assinatura, com a possibilidade de rescisão sujeita a cobrança de multa sob cancelamento de contrato caso não esteja respeitado a seguinte exigência:

7.1.1- Caso a vontade de rescisão de contrato surgir, a **Contratada** possui o compromisso de comunicar à **Contratante** com um prazo de **30 (trinta) dias de antecedência**.

7.2- Próximo do término do Contrato entre as partes, caso não seja demonstrada a vontade de encerramento, o mesmo será renovado automaticamente.

Capítulo VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1- Toda a responsabilidade Técnica, Civil e Criminal decorrente dos atendimentos prestados aos animais beneficiários da **Contratante** caberá exclusivamente a **Contratada** e a seus profissionais que atuarem nesses atendimentos. Caso a **Contratante** venha a ser acionada judicialmente em decorrência de qualquer desses atendimentos, fica-lhe assegurado o direito de regresso, nos termos da lei, em face da **Contratada**, por quaisquer indenizações ou pagamentos que lhe venham a ser impostos, inclusive por custas despesas processuais e honorários advocatícios, sem ônus à **Contratante**, podendo a mesma propor a ação judicial cabível, pelos danos causados ao seu nome e imagem.

8.2- Será também de exclusiva responsabilidade da **Contratada** o pagamento de todos os encargos tributários decorrentes dos serviços ora contratados, bem como pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e quaisquer outras existentes ou que venham a ser criadas, relativamente a seus empregados e sua organização.

8.3- Os casos omissos serão resolvidos, de comum acordo, entre ambas as partes.

8.4- Para cumprimento do ora avençado, a **Contratada** compromete-se estar compatível com as normas éticas e técnicas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária.

8.5- A **Contratada** atenderá os animais beneficiários indicados pela **Contratante** dentro do seu horário de atendimento e conforme a sua própria logística.

8.6- Fica expressamente vedado às partes transferir a terceiros, total ou parcialmente, o termo do presente instrumento.

8.7 - Por estarem juntos e contratados as partes elegem de comum acordo o Foro Central de Caxias do Sul – RS, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas ou questões oriundas no presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro fato, por mais privilégio que seja.